

1521068-63.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2250660/2019 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 7100181 - 28º D.P. FREGUESIA DO O,

3510/19/128 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2250660 - 28º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1521068-63.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521068-63.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2250660/2019 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 7100181 - 28º D.P. FREGUESIA DO O,

3510/19/128 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2250660 - 28º D.P. FREGUESIA DO O,

3510/19/128 - 28º D.P. FREGUESIA DO O

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LOPES SANTANA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JEFFERSON LOPES SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/02), no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 15h30, na Rua Bruno Bertucci, 180 - Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca de São Paulo, guardava e transportava, para fins de tráfico, 1 tijolo de maconha (Lacre Nº 00121411); mais 7 tijolos de maconha (Lacre Nº 00121415); 10 invólucros de porção esverdeada escura, análoga a haxixe (Lacre Nº 00121412), 26 invólucros de anfetaminas (Lacre Nº 00121414) e 35

selos de LSD (Lacre Nº 00121417), em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão às fls.14/15).

Consta da denúncia que, segundo o apurado, policiais receberam denúncia anônima dando conta da existência de indivíduos, em atitude suspeita, no interior do veículo FORD-KA SE, placas PZX-5147. No local avistaram o denunciado e outros dois indivíduos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, tentaram fugir, mas foram abordados. Os dois menores disseram que ali estavam para adquirir entorpecentes. O veículo, pertencente ao denunciado, foi vistoriado e no banco de trás localizaram uma sacola contendo as drogas em questão. No carro também encontraram a quantia de R\$442,00.

Por decisão datada de 29 de agosto de 2019, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 (fls. 48/51).

A denúncia foi recebida (fls. 96/97) e aos 19 de setembro de 2019 foi revogada a prisão preventiva do acusado (fls. 100/101).

O Réu foi citado (fl. 121) e a Defesa apresentou resposta à acusação as fls. 124/130.

Foi ratificado o recebimento da denúncia oferecida (fl. 143).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Sustentou que os depoimentos dos policiais foram contraditórios. Em caso de condenação requereu que seja o acusado condenado na pena mínima, com aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Requereu, ainda, a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Laudo de Constatação (fls. 35/40), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 164/167), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial militar Evandro Alves da Silva, narrou, em suma, que a ocorrência foi paga via Copom e foi informado que indivíduos estavam na venda a bordo de um veículo. Em uma bolsa no banco de trás do veículo tinham entorpecentes. O réu estava fora do carro e um indivíduo tentou se evadir, mas foi abordado. No interior do carro tinha uma moça. Tinha bastante droga no interior da mochila. Tinha até haxixe lá dentro e dava para sentir o cheiro. O réu falou que era o proprietário do veículo, que tinha comprado todo aquele entorpecente e iria vender em uma festa rave. Era uma mochila como se fosse mochila escolar, na cor preta. Não se recorda se tinha dinheiro.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Diogo Kuperchmit que narrou, em síntese, que acha que eram três pessoas, dentre os abordados tinha uma menina. Lembra que era quantidade razoável de droga. As três pessoas estavam dentro do carro. Faz muito tempo não está se recordando do Réu. Era uma menina e dois rapazes. A droga estava dentro de uma bolsa, tipo mochila de escola.

Ao ser interrogado em juízo o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas.

Extrai-se de seu interrogatório, em suma, que está com 25 anos de idade. Mora com a

mãe e a avó. Estudou ensino médio completo. Está trabalhando como motorista de aplicativo, Uber. Dirige um Ford K prata, de propriedade do interrogando. Está cadastrado na Uber há quase quatro anos. Nunca teve nada com a justiça. Não sabia da droga. Pegou o casal pelo aplicativo sentido a Freguesia do Ó. Chegando ao destino deles o rapaz falou que tinha que pegar uma marmita, o interrogando encostou o carro e a menina ficou no carro. O rapaz desceu e foi pegar a marmita. Não demorou para retornar ao carro e ele estava com marmita da churrascaria. Veio a viatura da polícia e foram abordados. A mochila que estava com o casal estava cheia de drogas. Estava com o aplicativo ligado. Não conseguiu mostrar o aplicativo da Uber aos policiais, porque o celular tinha bloqueado. Falou aos policiais que era motorista, que não sabia da droga na mochila. Não conhece ninguém da delegacia, não conhece o delegado. O carro estava em nome do interrogando. O carro foi furtado vai fazer sete, oito meses. Não sentiu cheiro de entorpecente dentro do carro. Não foi buscar documentação da Uber para demonstrar a sua versão.

Ocorre que, diante dos depoimentos das testemunhas policiais militares e demais elementos de prova, a versão apresentada pelo réu no sentido de que não sabia da existência da droga no interior de seu automóvel restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a sua versão. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258:

“Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal”.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas – tetrahydrocannabinol e metilenodioximetanfetamina - MDMA); b) pela considerável quantidade de droga (1.253,8 gramas de massa líquida detectada a presença da substância tetrahydrocannabinol e 7.1 gramas detectada a presença da substância metilenodioximetanfetamina MDMA), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento de parte das drogas, separadas em pequenas embalagens; d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu tinha em depósito e guardava a droga que foi apreendida para o fim de comercializá-la, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme folha de antecedentes as fls. 43/47. No entanto, a quantidade de droga apreendida (total de 1.253,8 gramas de massa líquida detectada a presença da substância tetrahidrocanabinol e 7.1 gramas detectada a presença da substância metilenodioximetanfetamina MDMA), bem como a natureza do entorpecente deve ser levada em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, de onde se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271). Dessa forma, fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias a serem apreciadas.

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei 11.343/06. No caso em tela, o réu é primário, não ostenta qualquer antecedente desabonador, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da lei nova que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, autorizam a redução de um terço da pena fixada, culminando com a pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 388 dias-multa. Registre-se que, diante da quantidade de entorpecente apreendido, suficiente para a confecção de diversas porções menores, inviável maior redução da pena. (Nesse sentido – TJSP. Apelação Crim. 993.08.027053-8. 12ª C. Direito Criminal. Relator Paulo Antonio Rossi. 06/08/2008).

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando intermediário. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores e sem ligação comprovada com organização criminosa.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

“(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)”. (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado JEFERSSON LOPES SANTANA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 388 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deve ser facultado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA